

# สรุปหนังสือเวียน ว 414

เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี



หนังสือ กค (กวจ)  
0405.2/ว 414



ลงวันที่  
17 กันยายน 2561



ว 414 เป็นแนวทางเร่งรัด  
การดำเนินงาน  
ไม่ใช้การยกเว้น  
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ



ไม่ใช้งบรายจ่ายประจำปี  $\neq$  อยู่นอกกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างฯ

# ว 414 ผูกกับกฎหมายใดบ้าง

1

พ.ร.บ.ฯ  
มาตรา 4



เงินงบประมาณ  
มีความหมายกว้าง



2

ระเบียบฯ  
ข้อ 11



ได้รับความเห็นชอบ  
วงเงินแล้ว  
ต้องจัดทำและประกาศแผน



3

ระเบียบฯ  
ข้อ 12



หลังประกาศแผน  
ให้รับดำเนินการ  
ตามขั้นตอน



4

พ.ร.บ.ฯ  
มาตรา 66 วรรคสอง



ลงนามเมื่อมีอนุมัติ  
ทางการเงินและครบ  
เงื่อนไขอุทธรณ์

# เงินที่ไม่ใช่งบรายจ่ายประจำปี



ไม่ใช่เงินงบประมาณประจำปี  $\neq$  อยู่นอกกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างฯ



พ.ร.บ.ฯ มาตรา 4 นิยามเงินงบประมาณครอบคลุมเงินหลายประเภท



1 เงินที่ไม่ต้องนำส่งคลัง



2 รายได้และค่าธรรมเนียมของ อปท.



3 เงินกู้และเงินช่วยเหลือ



4 เงินอื่นตามที่กฎหมายกำหนด



ถ้าเงินเข้ามาตรา 4 ให้ตรวจข้อ 11 และข้อ 12 ต่อ

# แยกประเภทเงินก่อนใช้ 414



## ยังอยู่ใต้ พ.ร.บ.ฯ



เงินเข้าข่ายมาตรา 4



จัดทำและประกาศแผนตามระเบียบฯ ข้อ 11



เร่งขั้นตอนตามข้อ 12



ลงนามตามมาตรา 66 วรรคสอง



## อาจเข้าข่ายกเว้นมาตรา 7



เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือต่างประเทศที่มีเงื่อนไขจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะ



เงินบริจาคของมหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลของรัฐ

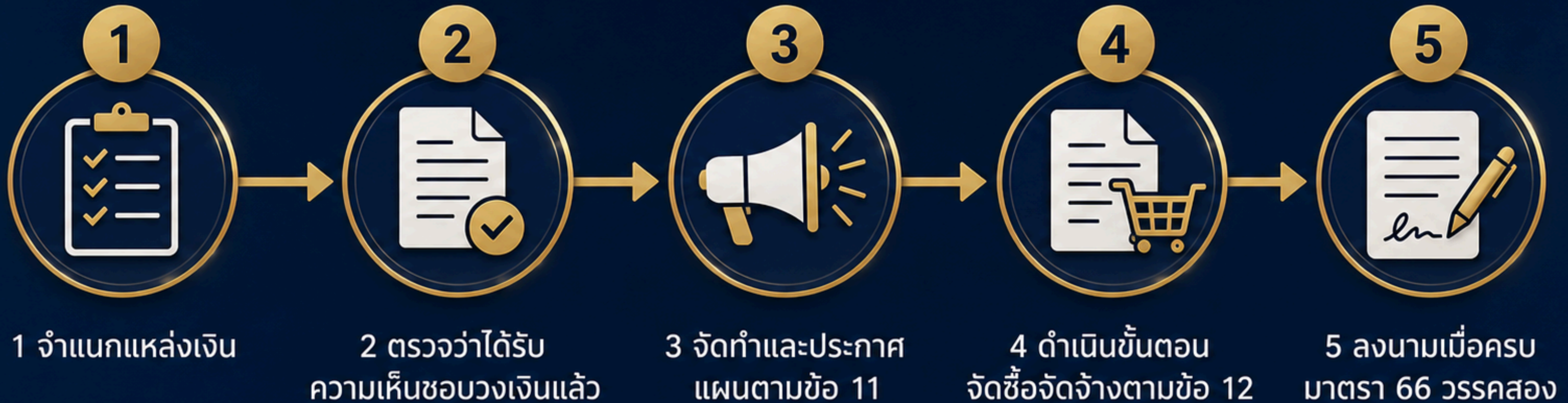


ต้องไม่ใช้เงินบริจากร่วมกับเงินงบประมาณ



ข้อยกเว้นต้องตรวจสอบเอกสารและเงื่อนไขจริง

# ลำดับปฏิบัติที่ควรจำ



# Checklist เงินที่ไม่ใช่งบรายจ่ายประจำปี



1



เงินจาก  
แหล่งใด

2



เข้านิยาม  
มาตรา 4 หรือไม่

3



เข้าข้อยกเว้น  
มาตรา 7 หรือไม่

4



ได้รับความเห็นชอบ  
วงเงินแล้วหรือยัง

5



ทำและประกาศแผน  
ตามข้อ 11 แล้ว  
หรือยัง

6



อนุมัติทางการเงินและ  
เงื่อนไขอุดหนุนครบ  
หรือยัง



ถ้าไม่เข้าข้อยกเว้น: ทำแผนข้อ 11 → ดำเนินการข้อ 12 → ลงนามตามมาตรา 66



ว 414 = เร่งขั้นตอน ไม่ใช่ใบยกเว้นกฎหมาย